

Ordenamiento Fundamental de N.E.X.U.S.

Conceptos y procedimientos
Documento complementario de la Carta

*Parte A · Precisiones de la Carta Parte B · Glosario Parte C · Ordenamiento de
procedimientos y protección*

Finalidad: precisar la Carta mediante claridad jurídica, definiciones conceptuales, procedimientos justos, estructuras de protección y salvaguardias frente al abuso

Documento de trabajo para el debate · no constituye asesoramiento jurídico · no es un estatuto definitivo

***La Carta define el sentido.
Los procedimientos crean protección.
Las envolturas jurídicas crean capacidad jurídica de actuación.***

PARTE A — PRECISIONES DE LA CARTA

1 Finalidad de estas precisiones

La Carta de N.E.X.U.S. V3.1 constituye el marco de valores, protección y orientación de la familia humana de N.E.X.U.S.

Las observaciones recibidas sobre la Carta han mostrado que su brújula de valores es sólida, pero que conviene precisar varios puntos para evitar falsas expectativas, malentendidos jurídicos o interpretaciones abusivas.

Estas precisiones no diluyen la Carta, sino que la hacen más resistente. No la repiten, sino que remiten a los artículos correspondientes (↪) y complementan aquello que se mantiene deliberadamente abierto en el plano de los valores.

El objetivo es:

- aclarar la función jurídica
- consagrar procedimientos justos
- hacer definibles los conceptos
- reforzar la protección frente a la arbitrariedad
- concretar la protección de datos
- impedir promesas de salvación
- preservar la capacidad de crítica
- ordenar las modificaciones de la Carta
- vincular con mayor claridad la DAO, las envolturas jurídicas y las comunidades locales

2 Función jurídica de la Carta

↪ *precisa el preámbulo y los artículos 7 y 15 de la Carta*

La Carta de N.E.X.U.S. es, ante todo, un marco voluntario de valores, protección y orientación. No es un Estado, un contraestado, un tratado internacional, un estatuto completo de asociación con efecto inmediato, un estatuto de cooperativa ni un estatuto de fundación.

Sin embargo, puede servir de base para:

- futuros estatutos
- reglamentos de fundaciones fiduciarias
- reglamentos de asociaciones
- reglamentos de cooperativas
- reglamentos de la DAO
- condiciones de uso
- procedimientos de reconocimiento
- directrices locales
- procedimientos de protección y reclamación
- contratos con envolturas jurídicas

Cuando la Carta deba producir efectos jurídicos, tendrá que concretarse mediante estatutos, contratos, reglamentos, acuerdos o envolturas jurídicas adecuados dentro del ordenamiento vigente.

La Carta define el sentido.

**Los procedimientos crean protección.
Las envolturas jurídicas crean capacidad jurídica de actuación.**

3 Encaje jurídico

↳ *precisa los artículos 5 y 15*

N.E.X.U.S. respeta el derecho vigente, la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos humanos y los procedimientos propios del Estado de derecho. N.E.X.U.S. no crea un espacio al margen de la ley.

N.E.X.U.S. construye alternativas voluntarias, pacíficas, compatibles con el derecho y orientadas al bien común; en su fase Génesis no se concibe como un Estado ni como un contraestado.

Cuando las decisiones afecten a derechos, obligaciones, dinero, responsabilidad jurídica, datos, exclusión, reconocimiento, protección de la infancia, contratos o responsabilidad pública, deberán adoptarse mediante procedimientos claros, verificables y compatibles con el derecho.

4 Procedimientos justos

↳ *complementa el artículo 21 — Recomendación: incorporar una versión breve como artículo propio de la Carta*

Nadie puede ser excluido, acusado públicamente, sancionado, privado de derechos, estigmatizado ni vulnerado en su dignidad dentro de N.E.X.U.S. sin un procedimiento justo. Este debe incluir, como mínimo:

- audiencia
- motivación
- proporcionalidad
- protección de las partes implicadas
- protección de datos
- derecho de réplica
- protección frente a la condena anticipada
- documentación
- posibilidad de impugnación
- revisión independiente o lo más neutral posible
- revisión temporal de las medidas

La protección no puede convertirse en arbitrariedad. La presunción de inocencia y la necesidad de protección deben salvaguardarse conjuntamente. Las acusaciones deben tomarse en serio, pero nadie puede ser condenado públicamente sin revisión.

5 Casos de protección y peligro inminente

↳ *complementa los artículos 9 y 21*

Ante un peligro inminente, violencia, abuso, riesgo para el bienestar de menores, acoso, manipulación grave, uso indebido de datos o una amenaza concreta, puede ser necesaria una medida inmediata de protección. Sin embargo, esa protección de urgencia no puede mantenerse indefinidamente sin revisión. Debe:

- estar motivada
- quedar documentada
- revisarse dentro de un plazo

- ser proporcional
- permitir una audiencia posterior
- complementarse con una revisión independiente o especializada adecuada

En los casos graves podrán intervenir organismos especializados externos, autoridades, tribunales, autoridades de protección de datos, servicios de protección de la infancia o centros profesionales de asesoramiento.

6 Protección de datos y autodeterminación digital

↳ *precisa el artículo 16*

N.E.X.U.S. solo recopila, almacena y trata los datos necesarios para la finalidad correspondiente. Toda persona tiene derecho a:

- acceso a la información
- rectificación
- supresión
- limitación del tratamiento
- retirada de espacios voluntarios
- protección frente a la elaboración de perfiles
- protección frente a evaluaciones encubiertas
- protección frente a publicaciones no autorizadas

Los registros de auditoría, la identidad digital, AURA, los protocolos de la DAO y las funciones de OneApp no pueden dar lugar a vigilancia, intimidación, estigmatización ni control encubierto.

N.E.X.U.S. necesita responsabilidades claras respecto de los datos personales: quién los recopila, con qué finalidad, dónde se almacenan, quién puede acceder a ellos, durante cuánto tiempo, cómo pueden solicitarse el acceso, la rectificación o la supresión, y qué datos deben incorporarse a la DAO y cuáles nunca.

7 Sin promesas de salvación ni exaltación espiritual

↳ *complementa el artículo 10 — Recomendación: incorporar a la Carta una frase al respecto*

N.E.X.U.S. no puede prometer curación, rescate, salvación, una solución vital ni autoridad espiritual sobre las personas. N.E.X.U.S. puede abrir espacios de sentido, esperanza, espiritualidad, comunidad, reflexión, oración, meditación, educación y apoyo mutuo.

Pero nadie puede ser presionado moral, espiritual, emocional o económicamente para permanecer, seguir a alguien, donar, abrirse emocionalmente, renunciar a sus límites personales, sustituir ayuda médica o terapéutica, abstenerse de criticar o subordinarse a un grupo.

***La comunidad puede fortalecer, pero no poseer.
Un no sigue siendo un no. Nadie debe ser avergonzado por salir.***

8 Protección frente a la dependencia

↳ *complementa los artículos 4 y 10*

N.E.X.U.S. no puede generar dependencia mediante miedo, culpa, presión de grupo, promesas de salvación, necesidad económica, control de la información, aislamiento social o exaltación espiritual. Debe prestarse especial atención cuando, dentro de N.E.X.U.S., las

personas viven, trabajan, donan, invierten, intercambian, adquieren dependencia económica, reciben asesoramiento o acompañamiento espiritual, o buscan apoyo en crisis emocionales.

La cercanía necesita límites. La ayuda necesita voluntariedad. La confianza necesita protección.

9 Crítica externa

↳ complementa el artículo 6

N.E.X.U.S. reconoce que la crítica externa puede ser valiosa. No debe descalificarse automáticamente como ataque, hostilidad, traición o lealtad al sistema. Un movimiento capaz de aprender necesita crítica interna y externa, revisión especializada y jurídica, preguntas periodísticas, análisis científico, observaciones de las personas afectadas y la corrección de sus propios errores.

N.E.X.U.S. se protege frente a la creación de imágenes enemigas. Criticar a N.E.X.U.S. no equivale automáticamente a criticar la humanidad.

10 Modificación de la Carta

↳ complementa el artículo 7

La Carta puede seguir evolucionando, pero no de manera arbitraria. Las modificaciones deben proponerse de forma trazable, motivarse, debatirse durante un plazo suficiente, documentarse y permitir la comparación entre la versión anterior y la nueva. También deben ser revisadas por la estructura competente de la DAO o de transición y, cuando planteen cuestiones jurídicas, por especialistas adecuados.

Los valores fundamentales no sometidos a votación no pueden abolirse. Las definiciones de los conceptos centrales de protección no pueden modificarse de forma secreta o arbitraria. Las futuras modificaciones vinculantes de la Carta deberán cumplir requisitos reforzados, por ejemplo:

- mayoría cualificada
- plazo de objeción
- revisión por el consejo asesor o por especialistas
- protección de las minorías
- archivo de la versión anterior
- motivación pública de la modificación

11 Sistemas técnicos y económicos

↳ precisa los artículos 17 y 18

Los sistemas técnicos, las señales de reputación, los tokens, las formas económicas internas y las herramientas digitales nunca pueden determinar el valor de una persona, limitar arbitrariamente su participación ni crear estructuras de poder encubiertas.

Antes de introducir instrumentos económicos como AETHER, modelos de contribución, tokens, sistemas internos de compensación o mecanismos similares a valores, será necesario realizar:

- una revisión jurídica
- una revisión fiscal
- una revisión conforme a la normativa de supervisión financiera
- una revisión de protección de datos

- una revisión ética
- medidas de protección frente a la dependencia
- medidas de protección frente a la coacción encubierta

AETHER y todos los instrumentos económicos permanecen subordinados a la Carta.

12 Poder administrativo y tecnológico

↳ *precisa los artículos 8 y 17*

Quienes administran la tecnología, desarrollan, moderan o gestionan la infraestructura no pueden constituir una constitución invisible. Por ello deben regularse los derechos de administración, el acceso al código y a las bases de datos, los derechos de moderación, las funciones de seguridad, los permisos de publicación, los accesos de emergencia y las modificaciones de los protocolos.

Estas funciones deben documentarse, limitarse, controlarse y revisarse periódicamente. La tecnología no puede decidir en secreto lo que formalmente debe regirse por la Carta, la DAO y los procedimientos.

13 Fórmula aclaratoria de la arquitectura maestra

***La Carta es el marco de valores y protección.
La DAO forma la voluntad común.
Las envolturas jurídicas actúan en el ámbito legal.
Las comunidades locales llevan N.E.X.U.S. a la práctica.
El consejo asesor asesora.
Las estructuras de defensoría, reclamación y arbitraje protegen los
procedimientos justos.***

PARTE B — GLOSARIO V1

1 Finalidad del glosario

Este glosario aclara conceptos centrales de N.E.X.U.S. Su finalidad es reducir malentendidos, evitar la arbitrariedad y hacer más precisos los futuros estatutos, las reglas de la DAO, las directrices locales y los ordenamientos de protección.

Las definiciones son provisionales y pueden evolucionar. Los conceptos centrales de protección solo deben modificarse de forma transparente, motivada y documentada.

2 Familia humana

En sentido universal, la familia humana designa a todas las personas como titulares de igual dignidad, con independencia de su origen, religión, género, condición, bienes, opinión o pertenencia.

En el sentido específico de N.E.X.U.S., designa la comunidad voluntaria de personas, comunidades locales, estructuras de la DAO y envolturas jurídicas comprometidas con la Carta. Ambos significados deben distinguirse.

3 Carta

La Carta es el marco voluntario de valores, protección y orientación de N.E.X.U.S. No constituye automáticamente un estatuto completo, pero puede servir de base para estatutos, contratos, reglas de la DAO, condiciones de uso, procedimientos de reconocimiento y ordenamientos de protección. Define el sentido y los límites de N.E.X.U.S.

4 DAO

La DAO de N.E.X.U.S. es un sistema digital y descentralizado de gobernanza, documentación, participación y coordinación dentro de la Carta. No es un Estado, una empresa, una fundación, una asociación ni un órgano de dominación.

En la fase Génesis comienza como espacio de participación, documentación y archivo, y más adelante puede asumir funciones definidas de gobernanza vinculante. La actuación jurídicamente vinculante solo tiene lugar allí donde se traduzca al ámbito legal mediante reglas y envolturas jurídicas adecuadas.

5 Envoltura jurídica

Una envoltura jurídica es una forma organizativa reconocida por el derecho vigente que desempeña determinadas tareas para N.E.X.U.S. con seguridad jurídica; por ejemplo, una asociación, una fundación, una fundación fiduciaria, una cooperativa, una sociedad empresarial sin ánimo de lucro alemana (gUG), una entidad promotora de proyectos o una entidad jurídica local.

Las envolturas jurídicas crean capacidad jurídica de actuación, pero no están por encima de la DAO ni de la Carta. En anteriores diseños técnicos también se las denominaba «Smart Legal Wrappers».

6 Comunidad local

Una comunidad local es un círculo voluntario de personas vinculadas local o regionalmente que lleva a la práctica los valores de N.E.X.U.S. y se rige por la Carta, las directrices y las

reglas de reconocimiento. Lo que el Plan Maestro denomina técnicamente «célula» recibe públicamente el nombre de comunidad local N.E.X.U.S.

7 Reconocimiento

El reconocimiento significa que una comunidad local, un grupo de trabajo, una envoltura jurídica o una función es confirmada como parte de N.E.X.U.S. mediante el procedimiento previsto. Puede tener distintos efectos ideales, organizativos o jurídicos. El reconocimiento por la DAO no implica automáticamente la asunción de responsabilidad jurídica.

8 Compromiso voluntario

Un compromiso voluntario es la aceptación consciente de los valores fundamentales de la Carta por una persona, sin coacción, dependencia, presión de grupo ni perjuicio económico en caso de rechazo. Según el contexto, puede ser requisito para colaborar, ser miembro, votar en la DAO, obtener reconocimiento local o asumir una función.

9 Derecho de salida

El derecho de salida es el derecho de toda persona a abandonar N.E.X.U.S. en cualquier momento sin intimidación, culpabilización, perjuicio, daño reputacional ni ostracismo social. También incluye la protección frente a la difamación, la supresión o el bloqueo de datos personales en la medida legalmente posible, la devolución de documentos personales, la aclaración de obligaciones pendientes y el cierre justo de las funciones asumidas.

10 No sometido a votación

No se someten a votación aquellos valores fundamentales cuya abolición resulta inadmisibles incluso por mayoría; en particular, la dignidad humana, la no violencia, la voluntariedad, la protección de datos y de la infancia, la protección frente al abuso, el derecho de salida y la protección frente a la puntuación social. Su aplicación concreta puede evolucionar; su abolición, no.

11 Dignidad humana

La dignidad humana significa que ninguna persona puede ser nunca un mero medio para un fin, sino que debe ser respetada como ser humano con valor propio, conciencia, libertad y derecho a protección. También rige durante los conflictos, ante las críticas, en los procedimientos de exclusión y después de una salida.

12 Libertad

La libertad significa autodeterminación personal dentro de los límites de la igual libertad de las demás personas. Implica protección frente a la coacción, la arbitrariedad, la vigilancia, la degradación y la dependencia, así como responsabilidad por uno mismo, por los demás y por el mundo vivo que compartimos.

13 Amor al prójimo

El amor al prójimo es la disposición a tener en cuenta el bienestar de otras personas y a relacionarse con ellas desde la dignidad, la verdad y la responsabilidad. No obliga a renunciar a uno mismo ni puede emplearse como medio de presión moral para dificultar la crítica, el no, los límites o la salida.

14 Violencia

La violencia comprende la violencia física, la amenaza y la intimidación. También puede incluir presión psicológica, ostracismo social, manipulación, extorsión, vigilancia digital, dependencia económica o degradación sistemática.

No toda crítica contundente es violencia. Son decisivos el contexto, el efecto, la intención, el desequilibrio de poder y la reiteración.

15 Poder

El poder es la capacidad de influir de forma sustancial en las decisiones, los recursos, los accesos, la información, las interpretaciones o la posición social de otras personas. No surge solo de los cargos, sino también de la tecnología, el dinero, el carisma, el conocimiento, los datos, la presión de grupo, la comunicación y el acceso a la infraestructura.

16 Mandato

Un mandato es un encargo limitado en el tiempo, la materia y la persona para desempeñar determinadas tareas en nombre de un grupo o estructura. Todo mandato debe estar documentado, ser verificable, limitado y, en principio, revocable.

17 Delegación

Delegación significa que una persona transfiere su voto o confianza a otra para un tema y un periodo determinados. Debe ser revocable, limitada y trazable con transparencia, sin revelar datos personales innecesarios.

18 Democracia líquida

La democracia líquida es un procedimiento de participación en el que las personas pueden votar directamente o delegar su voto en otras de forma temática y revocable. Para impedir que se convierta en una oligarquía, requiere límites a la delegación, caducidad progresiva de la delegación, transparencia y protección de las minorías.

19 Protección de las minorías

La protección de las minorías significa que también los grupos pequeños y las personas individuales están protegidos frente a la presión de la mayoría, la exclusión de hecho, la degradación y los procedimientos injustos. Puede aplicarse mediante derechos de objeción, mayorías cualificadas, plazos de protección, instancias de defensoría y arbitraje, y obligaciones de motivación.

20 Reglas antioligárquicas

Las reglas antioligárquicas impiden que pequeños grupos asuman un control permanente mediante dinero, tecnología, poder de delegación, ventaja informativa, carisma o posición social. Entre los posibles instrumentos figuran los límites a los mandatos y a su duración, la declaración de conflictos de intereses, la rotación, la revisión independiente, la transparencia financiera, los límites a la concentración de votos y la caducidad progresiva de la delegación.

21 Dignidad digital

La dignidad digital significa que una persona tampoco puede ser reducida en el espacio digital a datos, perfiles, puntuaciones, reputación, comportamiento de uso o identidad técnica. Exige

minimización y limitación de la finalidad de los datos, derechos de supresión y rectificación, cifrado, revisión humana y alternativas analógicas.

22 Soberanía digital

La soberanía digital significa que las personas pueden utilizar sus datos, identidades, accesos y herramientas digitales de forma autodeterminada. También significa que N.E.X.U.S. no puede depender de plataformas, servidores, empresas, Estados, equipos de desarrollo o administradores concretos.

23 Puntuación social

La puntuación social es la evaluación de personas mediante puntos, clasificaciones, perfiles o sistemas comparables que influyen en su conducta, participación, reputación, oportunidades o acceso a recursos. También comprende las puntuaciones encubiertas o informales cuando, de hecho, deciden sobre acceso, confianza o exclusión.

24 AURA

AURA es una señal voluntaria y contextual de confianza o competencia dentro de ámbitos de tareas concretos. AURA no es una valoración global de una persona.

AURA nunca puede emplearse como valor general de una persona, rango, crédito social ni instrumento automático de exclusión. No puede generar vergüenza pública, excluir de forma automatizada, estigmatizar permanentemente ni surtir efecto sin revisión humana.

25 AETHER

AETHER es una futura herramienta económica dentro de N.E.X.U.S. que permanece subordinada a la Carta. Puede desarrollarse como sistema de contribución, valor, intercambio o coordinación, pero no puede ejercer dominio sobre las personas.

AETHER no puede convertirse en una moneda encubierta, un medio de poder, un sistema coercitivo ni un instrumento de exclusión. Antes de introducirse requiere una revisión jurídica, fiscal, regulatoria financiera, técnica y ética.

26 Bienes comunes

Los bienes comunes son aquellos que se protegen, utilizan o cuidan colectivamente por ser fundamentales para la vida, el conocimiento, el abastecimiento o la estabilidad ecológica; por ejemplo, el agua, el suelo, las semillas, el conocimiento, los bienes comunes digitales, la infraestructura local y los hábitats ecológicos.

Los bienes comunes no anulan automáticamente la propiedad personal, pero la vinculan a la responsabilidad ante la vida y la comunidad.

27 Mundo vivo compartido

El mundo vivo compartido comprende animales, plantas, suelos, aguas, bosques, mares, ecosistemas y hábitats, no como meros recursos, sino como el entramado vital del que forma parte el ser humano. El concepto subraya la pertenencia en lugar del dominio.

28 Búsqueda de la verdad

La búsqueda de la verdad significa la disposición común a tomar en serio la realidad, los hechos, las experiencias, la crítica, el error y la corrección. No significa que una persona, un consejo asesor, una DAO o un sistema técnico determine por sí solo quién posee la verdad.

29 Hostilidad hacia las personas

La hostilidad hacia las personas es la desvalorización, degradación o exclusión de personas o grupos por su origen, religión, visión del mundo, color de piel, género, edad, salud, discapacidad, situación social u otras características personales. El concepto no puede emplearse arbitrariamente contra opiniones incómodas: es posible criticar con dureza las ideas, pero no degradar a las personas.

30 Ideologías autoritarias

Las ideologías autoritarias son concepciones políticas, religiosas, técnicas o filosóficas que justifican la obediencia, la subordinación, el principio de liderazgo, la violencia, la privación de autonomía o la abolición de libertades fundamentales. Criticar al Estado, las corporaciones o las instituciones existentes no es automáticamente autoritario.

31 Degradación de quienes piensan de otro modo

La degradación de quienes piensan de otro modo consiste en presentar a las personas como inferiores, peligrosas, inhumanas, impuras, enfermas, malvadas o excluidas por principio debido a una opinión divergente. Se permite criticar con dureza las ideas; degradar a las personas es inadmisibile.

32 Estructuras sectarias manipuladoras

Existen estructuras sectarias manipuladoras cuando la pertenencia se genera mediante miedo, culpa, aislamiento social, exaltación de líderes, promesas de salvación, control de la información, dependencia o presión para permanecer. N.E.X.U.S. no puede tolerar ni desarrollar por sí mismo tales estructuras.

33 Espacio de protección

Un espacio de protección es un ámbito social, digital o local en el que las personas están protegidas frente a la violencia, la degradación, el abuso, la explotación, la vigilancia y la presión manipuladora. No es un espacio libre de crítica: deben distinguirse la protección y el debate abierto.

34 Antiguo sistema

Por «antiguo sistema» se entienden las estructuras sociales, económicas, técnicas y jurídicas existentes en la medida en que fomentan la alienación, la concentración de poder, la falta de libertad, la explotación o la destrucción ecológica. El concepto no significa que todas las instituciones, leyes o personas existentes sean hostiles por definición. N.E.X.U.S. actúa dentro del derecho vigente y construye alternativas pacíficas.

35 Construir en paralelo

Construir en paralelo significa desarrollar alternativas voluntarias, pacíficas, compatibles con el derecho y orientadas al bien común, sin combatir violentamente los ordenamientos jurídicos existentes ni apartar a las personas de la sociedad.

36 Responsabilidad

La responsabilidad significa tener en cuenta las consecuencias de los propios actos para otras personas, la comunidad, el mundo vivo y las generaciones futuras, y responder por los daños causados. Debe aclararse en los planos moral, organizativo, jurídico y financiero.

37 Protección

La protección significa preservar a las personas de peligros concretos, violencia, abuso, manipulación, explotación, vigilancia o degradación. No puede significar suprimir la crítica, excluir a personas incómodas ni tratar de forma general las opiniones divergentes como un peligro.

38 Comunidad

La comunidad significa el vínculo voluntario entre personas libres, no la fusión, la presión de grupo ni la subordinación del individuo a un colectivo. Cada persona sigue siendo titular de su propia dignidad, derechos y límites.

39 Consejo asesor

El consejo asesor es un órgano de asesoramiento, revisión y retroalimentación sin potestad de dominio sobre la DAO, las comunidades locales ni las envolturas jurídicas. Se dirige a la DAO, pero no habla en su lugar.

40 Círculo fundador

El círculo fundador designa a las personas que iniciaron N.E.X.U.S. o contribuyeron de forma esencial a su construcción. Durante la fase Génesis puede asumir una responsabilidad especial de transición, pero no recibir derechos especiales ilimitados. Si fueran necesarios, deberán estar limitados en el tiempo, motivados, documentados y sujetos a control.

41 OneApp

OneApp es una herramienta técnica para la comunicación, la participación, la documentación y la coordinación dentro de N.E.X.U.S. No es N.E.X.U.S. en sí misma. Debe permanecer subordinada a la Carta, la protección de datos, la dignidad digital y el control mediante procedimientos transparentes.

PARTE C — ORDENAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y PROTECCIÓN V1

1 Finalidad del ordenamiento de procedimientos y protección

Este ordenamiento describe los procedimientos básicos mediante los cuales N.E.X.U.S. protege sus valores en la práctica. Pretende impedir el uso arbitrario de conceptos de gran alcance como protección, verdad, responsabilidad, comunidad, dignidad o abuso. Complementa la Carta mediante procedimientos.

Los valores necesitan procedimientos. La protección necesita justicia.

La comunidad necesita derechos de impugnación.

La libertad necesita límites verificables al poder.

2 Principios de todos los procedimientos

Todos los procedimientos dentro de N.E.X.U.S. deben respetar los siguientes principios:

- dignidad humana
- justicia
- audiencia
- protección de las partes implicadas
- presunción de inocencia
- proporcionalidad
- protección de datos
- obligación de motivación
- documentación
- posibilidad de impugnación
- revisión independiente o lo más neutral posible
- revisión temporal de las medidas
- protección frente a represalias
- protección frente a la condena pública anticipada

3 Niveles de procedimiento

N.E.X.U.S. distingue cuatro niveles de procedimiento.

3.1 Aclaración — para malentendidos, conflictos leves, problemas de comunicación o funciones poco claras.

- diálogo
- moderación
- persona de confianza
- aclaración por escrito
- acuerdo conjunto

3.2 Mediación — para conflictos que no son fáciles de resolver, pero que, en principio, permiten el diálogo.

- círculo de mediación
- audiencia estructurada
- acuerdo de solución
- reparación
- documentación

3.3 Procedimiento de protección — ante un posible peligro, abuso de poder, vulneración de límites, manipulación, uso indebido de datos o pérdida grave de confianza.

- medidas provisionales de protección
- audiencia
- revisión
- documentación
- cuando proceda, intervención de un organismo especializado externo
- revisión temporal
- decisión motivada

3.4 Procedimiento de arbitraje — para conflictos graves, exclusiones, retirada del reconocimiento, conflictos entre la DAO y envolturas jurídicas, vulneraciones graves de la Carta o abuso reiterado de poder.

- instancia de arbitraje independiente
- revisión del expediente dentro del marco permitido
- audiencia de todas las partes
- decisión motivada
- impugnación o revisión
- archivo

4 Instancia de defensoría

N.E.X.U.S. prevé establecer una instancia de defensoría: un punto de contacto accesible para inquietudes, reclamaciones, vulneraciones de límites, abuso de poder, conflictos, preocupaciones sobre protección de datos, problemas locales, conductas inadecuadas de quienes desempeñan funciones e incertidumbre respecto de los procedimientos.

La instancia de defensoría debe escuchar, ordenar la situación, asesorar de manera confidencial, explicar los pasos siguientes, identificar necesidades de protección y derivar a los organismos adecuados, sin imponer sanciones arbitrarias por sí misma. Debe ser suficientemente independiente para admitir también reclamaciones contra personas fundadoras, el consejo asesor, responsables locales, equipos de desarrollo, moderadores o envolturas jurídicas.

5 Círculo de mediación

El círculo de mediación interviene en conflictos que pueden resolverse mediante diálogo, mediación, responsabilidad y reparación; por ejemplo, tensiones locales, conflictos de comunicación o de funciones, malentendidos, vulneraciones leves de límites o conflictos entre grupos de trabajo.

El círculo de mediación no constituye el único recurso ante violencia inminente, abuso, riesgo para el bienestar de menores o manipulación grave. En esos casos se requiere un procedimiento de protección o asistencia especializada externa.

6 Instancia de arbitraje independiente

La instancia de arbitraje independiente trata las controversias más graves y puede ser competente en casos de:

- procedimientos de exclusión

- retirada del reconocimiento por la DAO
- uso indebido del nombre N.E.X.U.S.
- abuso grave de poder
- vulneración reiterada de la Carta
- conflictos entre una comunidad local y la DAO
- conflictos entre la DAO y una envoltura jurídica
- acusaciones graves relativas a la protección de datos o las finanzas
- conflictos de intereses de personas con funciones directivas

La instancia de arbitraje debe ser lo más independiente posible, contar con la competencia técnica adecuada y recibir un mandato transparente. Sus decisiones deben estar motivadas, documentadas y sujetas a revisión.

7 Revisión especializada externa

En determinados ámbitos, N.E.X.U.S. debe poder o tener que recurrir a especialistas externos:

- protección de datos
- protección de la infancia
- finanzas
- utilidad pública
- riesgos jurídicos
- manipulación psicológica
- acusaciones de abuso
- cuestiones médicas o terapéuticas
- seguridad informática
- acoso o amenazas
- supervisión financiera de tokens o AETHER

N.E.X.U.S. no debe pretender que la comunidad pueda sustituir cualquier competencia especializada.

8 Procedimiento de exclusión

La exclusión de un espacio N.E.X.U.S., una comunidad local, una función de la DAO o una envoltura jurídica solo puede producirse por causa grave; por ejemplo, amenaza o ejercicio de violencia, abuso grave de poder, vulneración reiterada de límites, infracción grave de la protección de datos, uso indebido del nombre N.E.X.U.S., solicitudes fraudulentas de donaciones, manipulación de personas vulnerables, conducta hostil hacia las personas, sabotaje o vulneraciones graves y reiteradas de la Carta.

Procedimiento mínimo:

1. **Aclaración de la acusación**
2. **Audiencia de la persona afectada, salvo que exista un peligro inminente**
3. **Protección de la persona informante**
4. **Revisión de la proporcionalidad**
5. **Motivación escrita o documentada**
6. **Posibilidad de presentar una réplica**
7. **Vía de impugnación o revisión**

8. Revisión temporal de las medidas de duración limitada

Ante un peligro inminente puede adoptarse de inmediato una medida provisional de protección, pero deberá revisarse posteriormente.

9 Retirada del reconocimiento a comunidades locales

Una comunidad local puede perder su reconocimiento N.E.X.U.S. si vulnera sistemáticamente la Carta, pone en peligro a personas, encubre abusos, hace un uso indebido de dinero o donaciones, utiliza el nombre N.E.X.U.S. de forma engañosa, se presenta como estructura jurídica oficial sin serlo, genera dependencia, desarrolla estructuras manipuladoras o autoritarias, o incumple la protección de la infancia o de los datos.

Procedimiento mínimo:

1. Aviso o reclamación
2. Revisión de las acusaciones
3. Audiencia de la comunidad local
4. Cuando proceda, medida provisional de protección
5. Recomendación de una estructura de defensoría, consejo asesor o arbitraje
6. Decisión mediante el procedimiento de reconocimiento competente
7. Motivación
8. Documentación en el archivo de la DAO o de transición
9. Posibilidad de un reconocimiento posterior una vez corregida la situación

10 Conflictos de intereses

Los conflictos de intereses deben declararse. Esto se aplica en especial al círculo fundador, el consejo asesor, los equipos de desarrollo, administradores, moderadores, financiadores, responsables locales, personas de defensoría, miembros de las instancias de arbitraje, así como a las juntas directivas y órganos de las envolturas jurídicas.

Los conflictos de intereses pueden surgir por dinero, relaciones personales, encargos, intereses en servicios, vínculos políticos, intereses de grupos espirituales, poder de acceso técnico, propiedad de marcas, dominios o infraestructura, o conflictos personales. Cuando exista parcialidad, puede ser necesario abstenerse, declarar el conflicto o apartarse de un procedimiento concreto.

11 Procedimiento de protección de datos

N.E.X.U.S. necesita un procedimiento específico para los datos personales que incluya, como mínimo:

- limitación de la finalidad
- minimización de datos
- restricción de acceso
- plazos de conservación
- procedimiento de supresión
- derecho de acceso
- derecho de rectificación
- responsables de protección de datos
- registro de los accesos sensibles
- protección frente a la publicación de conflictos personales

- reglas especiales para la DAO, OneApp, AURA y los registros de auditoría

Los conflictos, los casos de protección, la información sanitaria y las circunstancias íntimas de la vida no pueden documentarse públicamente.

12 Protección de la infancia y de las personas vulnerables

N.E.X.U.S. necesita un concepto propio de protección de la infancia y de las personas vulnerables que incluya, como mínimo:

- ninguna atención individual sin un marco de protección
- límites claros para el contacto físico
- ninguna publicación de imágenes sin consentimiento
- comunicación adecuada a la edad
- consentimiento de quienes ejercen la responsabilidad parental cuando sea necesario
- procedimiento ante sospecha de riesgo para el bienestar de menores
- intervención de organismos especializados externos
- protección frente a la manipulación espiritual, emocional o económica
- protección de personas enfermas, mayores, traumatizadas o dependientes

Ante un riesgo para el bienestar de menores, abuso o violencia, la protección tiene prioridad sobre la resolución interna de conflictos.

13 Reglas de moderación para espacios digitales

Los espacios digitales necesitan reglas de moderación claras. Debe distinguirse entre crítica, crítica contundente, insulto personal, incitación al odio, degradación, spam, manipulación, amenaza, vulneración de la protección de datos y caso de protección.

Las decisiones de moderación deben documentarse y poder revisarse, especialmente cuando se eliminan contribuciones, se bloquea a personas, se las excluye de grupos, se cierran debates o se adoptan medidas de protección. La moderación no puede convertirse en un medio para reprimir críticas incómodas.

14 Reglas de emergencia y crisis

N.E.X.U.S. necesita procedimientos claros para las crisis; por ejemplo, una brecha de datos, un ataque informático o una toma de control técnica, acusaciones públicas graves, una crisis financiera, luchas internas de poder, riesgo para el bienestar de menores, amenazas de violencia, contacto con autoridades, crisis mediáticas, sabotaje, acusaciones de abuso, uso indebido de donaciones o indisponibilidad de personas clave.

Para estos casos se necesitan contactos de emergencia, responsabilidades, medidas inmediatas, documentación, reglas de comunicación, revisión de protección de datos, asistencia especializada externa y análisis posterior.

15 Archivo, supresión y rehabilitación

La memoria común no puede atar de forma permanente a las personas a errores, conflictos o funciones anteriores. Por ello, N.E.X.U.S. necesita reglas sobre:

- plazos de conservación
- supresión de datos personales
- anonimización
- seudonimización

- rectificación de información falsa
- rehabilitación tras aclararse las acusaciones
- identificación de versiones históricas
- separación entre archivos públicos y confidenciales

No todo lo que puede documentarse puede permanecer públicamente accesible de forma indefinida.

16 Control financiero y de donaciones

El dinero no puede comprar poder. N.E.X.U.S. necesita procedimientos para:

- aceptación de donaciones
- límites máximos de donación o umbrales de revisión
- publicación de aportaciones de mayor cuantía, en la medida legalmente posible
- prohibición de influencias contrarias a la finalidad
- ausencia de derechos de voto derivados del dinero
- auditoría financiera independiente
- informes anuales de transparencia
- separación clara entre fondos privados y comunitarios
- prohibición de cuentas privadas de donaciones N.E.X.U.S. sin autorización

17 AURA, AETHER y sistemas técnicos

Antes de introducir AURA, AETHER o sistemas comparables es necesaria una revisión especial.

AURA no puede ser una valoración general de una persona, causar vergüenza pública, excluir automáticamente, estigmatizar de forma permanente ni decidir de manera encubierta sobre el acceso.

AETHER no puede ser un sistema coercitivo ni una moneda encubierta sin revisión, vincular económicamente a las personas, permitir comprar participación ni convertirse en instrumento de exclusión.

Los sistemas técnicos deben permanecer sujetos a revisión humana.

18 Separación entre asesoramiento, decisión y control

N.E.X.U.S. necesita una separación clara de funciones:

- El consejo asesor asesora.
- La DAO forma la voluntad.
- Las envolturas jurídicas actúan en el ámbito legal.
- Las instancias de defensoría reciben reclamaciones.
- Las instancias de arbitraje examinan controversias.
- Las personas responsables de protección de datos examinan las cuestiones relacionadas con datos.
- Los organismos especializados examinan cuestiones específicas.

Ninguna estructura debe desempeñar todas estas funciones a la vez. Así se protege frente a la concentración de poder.

19 Relación con el derecho vigente

Cuando los procedimientos internos entren en conflicto con el derecho vigente, N.E.X.U.S. no puede actuar ignorando la ley. Deben respetarse el derecho vigente, los derechos humanos y fundamentales, la normativa de protección de datos, el derecho penal, la protección de la infancia, el derecho de asociaciones y fundaciones, el derecho laboral y fiscal, y la supervisión financiera.

La Carta no sustituye ningún ordenamiento jurídico. Marca el rumbo y establece valores. Su aplicación jurídica requiere una revisión legal adecuada.

20 Régimen transitorio de la fase Génesis

Mientras N.E.X.U.S. no disponga de una DAO, una instancia de defensoría, una instancia de arbitraje o una estructura de envolturas jurídicas plenamente desarrolladas, se aplicarán normas transitorias. En la fase Génesis deberán existir, como mínimo:

- una persona de confianza designada o una persona de defensoría transitoria
- una posibilidad sencilla de presentar reclamaciones
- documentación de incidentes graves
- protección frente a la condena pública anticipada
- revisión por el consejo asesor en conflictos graves
- revisión especializada externa en casos de protección
- separación clara entre opinión privada, grupo local, DAO y entidad jurídica responsable

21 Propuesta de acuerdo

Se propone que el círculo fundador adopte este Ordenamiento de procedimientos y protección V1 como base de trabajo provisional. Se establece como orientación de trabajo:

- 1. Los valores se protegen mediante procedimientos justos.**
- 2. La protección no puede convertirse en arbitrariedad.**
- 3. La presunción de inocencia y la necesidad de protección se salvaguardan conjuntamente.**
- 4. Se crearán estructuras de defensoría, mediación y arbitraje.**
- 5. La protección de datos y de la infancia, la moderación, las finanzas y la tecnología contarán con procedimientos propios.**
- 6. Se recurrirá a revisión especializada externa en casos graves o que requieran conocimientos específicos.**
- 7. El ordenamiento se revisará tras las primeras experiencias prácticas.**

CONCLUSIÓN GENERAL

La Carta de N.E.X.U.S. posee un sólido núcleo de valores. Este documento lo complementa con conceptos y procedimientos. Así surge un segundo nivel de protección:

No solo buenas intenciones, sino salvaguardias verificables.
No solo comunidad, sino libertad individual.
No solo confianza, sino derechos de impugnación.
No solo una Carta, sino responsabilidad viva.